

1517162-60.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Breno Vinicius Silva Dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

BRENO VINICIUS SILVA DOS SANTOS, qualificado nestes autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, combinado com o artigo 70 (concurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517162-60.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517162-60.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Breno Vinicius Silva Dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

BRENO VINICIUS SILVA DOS SANTOS, qualificado nestes autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, combinado com o artigo 70 (concurso formal), todos do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 30 de julho de 2022, por volta das 17h20min, na Praça da Sé, Sé, nesta cidade e comarca da Capital, BRENO VINICIUS SILVA DOS SANTOS, previamente ajustado e em concurso de ações com outro indivíduo ainda não

identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça, um aparelho celular da marca Samsung, modelo A31, avaliado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencente a vítima Ismael Alves do Carmo Martins, e um celular da marca Motorola, modelo MOTO e S PRIME, avaliado em R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), pertencente a vítima Eunice de Moraes.

Conforme foi apurado, na ocasião acima indicada, as vítimas caminhavam pela Praça da Sé, quando o acusado e seu comparsa as abordaram. Consta que BRENO anunciou o roubo, exigindo a entrega dos aparelhos celulares, enquanto seu comparsa, ainda não identificado, permaneceu com a mão na cintura, simulando portar uma arma de fogo.

Preso em flagrante, em audiência de custódia realizada no dia 31 de julho de 2022, às 11h08min, a prisão em flagrante do réu foi convertida em preventiva (fls. 38/41).

A denúncia foi recebida no dia 11 de agosto de 2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 20 de setembro de 2022, às 15h30min, na modalidade presencial (fls. 69/71).

Citado (fls. 85), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 88), sendo afastadas as hipóteses de absolvição sumária (fls. 90).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas guardas municipais, arroladas pelas partes. Na sequência, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, por falta de provas para a condenação. Subsidiariamente, pleiteou a o reconhecimento da insignificância, a fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação de regime inicial menos gravoso, substituição das penas e o direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A autoria e a materialidade do crime imputados ao réu foram provadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 22/24), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fl. 13), fotografias das fls. 19/21 e pela prova oral produzida em Juízo.

A vítima Ismael Alves do Carmo relatou que estavam retornando de um evento do farol de Santo André, por volta de umas 17h10 e quando atravessavam a faixa de pedestres o réu apareceu por trás, pediu para passar o celular, pois estaria armado. Viu o acusado e um outro comparsa juntos. Após o roubo, foram à base da Guarda Civil Metropolitana e por meio das câmeras, localizaram o réu. Descreveu o roubador como sendo uma rapaz de pele e olhos claros, com tatuagem no rosto, em cima da sobrancelha. Levaram os dois telefones celulares, da vítima e de sua namorada. Seu celular valia em torno de R\$1.500,00 e o da namorada R\$1.000,00. O acusado apareceu por trás da sua namorada e deu a volta, em seguida informou que estava armado. O acusado estava com uma blusa de frio branca e uma calça jeans. Reconheceu com segurança o acusado em audiência, indicando-o como a pessoa de n.º 01.

A vítima Eunice de Moraes disse que foi com seu namorado a uma evento e quando retornaram, foram assaltados quando atravessavam a faixa de pedestres. O réu disse, "não quero machucar ninguém, mas eu estou armado". Ele levou os dois telefones celulares, dela e de seu namorado. Viram o acusado nas câmeras. Os dois apareceram

por trás, lembra que o segundo fez menção de estar armado, ficando com as mãos na cintura, mas foi o réu BRENO que anunciou o roubo. BRENO tem olhos claros, é bem branquinho e tem uma tatuagem em cima da sobrancelha com algo escrito. Reconheceu com segurança o acusado em audiência, indicando-o como a pessoa de n.º 01.

O guarda civil metropolitano Marco Antonio de Souza, reconheceu o acusado em audiência. Disse que estavam de plantão na base comunitária da Sé, na saída do Metrô, quando um casal comunicou que havia sido vítima de roubo. Contaram que os celulares de ambos tinha sido levado. Então informaram a ocorrência via rádio e focaram a câmera de monitoramento no local do roubo, tendo a câmera focalizado o réu, bem como as vítimas reconheceram o acusado. As vítimas informaram que o réu estava acompanhado de outra pessoa. Breno estava na feira do rolo, sendo ele reconhecido pelo vídeo de monitoramento, bem como pessoalmente na Delegacia de Polícia. Com ele foi localizada uma quantia de R\$600,00. Informa que as câmeras não gravam, apenas monitoram em tempo real o que ocorre na Praça da Sé. A praça sempre está cheia. O réu não resistiu a prisão, apenas negou os fatos.

No mesmo sentido foi o depoimento do guarda civil metropolitano Adilson de Barros Machado, que confirmou a narração dos fatos apresentada pelo seu colega de fardas, que reconheceu o réu em audiência, confirmado que estava na base comunitária quando um casal bem jovem aproximou-se informando que tinham sido vítima de roubo. Por meio das câmeras de monitoramento, conseguiram identificar o réu e seu comparsa, mas apenas ele foi detido. As vítimas reconheceram o réu pessoalmente como sendo a pessoa que anunciou o roubo, fingindo estar armado. Sabe que o aparelho celular de ambas as vítimas foi levada. O acusado estava com a quantia de R\$600,00, tendo o acusado afirmado que estava vendendo água. O réu negou os fatos. A base fica no meio da praça da Sé e o réu foi preso na lateral da praça. As vítimas asseguram que foi o BRENO que anunciou o assalto, tendo o comparsa feito menção de estar armado.

Quando interrogado, o réu Breno Vinicius Silva dos Santos negou os fatos. Disse que alguns dias antes, os guardas teriam abordado o acusado por conta de uma senhora que teve sua corrente furtada na praça da sé. Após uns 10 dias, esses guardas o abordaram afirmando que ele teria roubado dois celulares. Não estava com celulares, apenas com R\$600,00 por conta da venda de água. Acredita que esses guardas queriam prejudicá-lo. Está com 19 anos. Estudou até o 9º ano. Fazia em torno de R\$180,00 a R\$200,00 por dias. Tem uma enteada. Foi preso próximo à base.

Essa, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é insuficiente para fundamentar a condenação do réu.

O reconhecimento do réu por parte de ambas as vítimas que identificaram BRENO especialmente pela tatuagem na sobrancelha, bem como pelos olhos e pele claras torna certa a autoria do roubo por parte do acusado.

Veja que tanto Ismael quando Eunice, ouvidos em juízo, relataram com segurança a forma como ocorreu o roubo, praticado pelo réu e um comparsa não identificado, tendo BRENO advertido estar armado, exigindo os celulares de ambos.

Observe que as palavras da vítima assumem grande relevância nos crimes patrimoniais, pois além de não haver nos autos qualquer evidência que demonstre a intenção desta de acusar injustamente um inocente, estes delitos são praticados, em geral, na clandestinidade, circunstância esta que concede especial importância às palavras da vítima, pois esta pode explicitar com maior riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Neste sentido, preleciona a Jurisprudência:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo (...)" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017 - grifei)

"APELAÇÃO - Roubo circunstanciado - Artigo 157, § 2º, inciso II do CP - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra das vítimas - Validade Precedentes - Desclassificação - Impossibilidade-Devidamente comprovado ao longo da instrução criminal que a subtração se deu mediante grave ameaça Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma apropriada - Regime inicial fechado Adequado à espécie - APELO NÃO PROVIDO. (I) Neste ponto, vale ressaltar que, em casos como este, a palavra das vítimas é preponderante, até porque foram elas que tiveram contato direto com os criminosos e vivenciaram os fatos, razões pelas quais podem narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes." (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0002345-34.2015.8.26.0156 - rel. Desembargador Silmar Fernandes, j. 03/05/2018 - grifei).

Diante disso, inconteste a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, II (concurso de agentes). Por certo, pelo depoimento da vítima pode-se atestar a ação conjunta do acusado e de um segundo comparsa, tendo o réu anunciado o assalto e o comparsa permanecendo com as mãos nos bolsos, simulando estar armado.

Por fim, está claro o concurso formal, na forma do artigo 70, do Código Penal. Com efeito, os réus mediante uma só conduta, atingiram os patrimônios das vítimas Ismael e Eunice, praticando, portanto, dois crimes de roubos consumados. Ademais, não há que se falar em crime único, isto porque conforme se depreende das declarações das vítimas, os agentes agiram com desígnios autônomos em relação à estas, possuindo total consciência de que atingiriam o patrimônio de duas pessoas distintas.

Por fim, tratando-se de crime de roubo, impossível a aplicação do princípio da insignificância.

Apurada a responsabilidade penal e atento aos critérios dos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, conforme as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, iniciando-se em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a qual fica integralmente compensada diante da menoridade relativa, razão pela qual mantenho a pena no mesmo patamar anterior.

Na terceira fase, não há causas de diminuição a serem consideradas. De outro lado, observa-se a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, portanto majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Por fim, também na última fase, conforme já explicitado, deve-se reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo consumado e tentado praticados mediante uma só conduta e contra duas vítimas diferentes. Assim, aplica-se a causa de aumento do concurso formal, conforme disciplinado no artigo 70,

“caput”, do Código Penal, aumentando-se em 1/6 (um sexto) a pena correspondente a um dos delitos (roubo consumado). Assim, fica a pena do acusado estabelecida definitivamente em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Tratando-se de crime com grave ameaça, impossível a substituição da pena ou aplicação do sursis.

Nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, com fundamento na reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o fechado.

Quanto à pena pecuniária, não tendo sido demonstrada condição financeira dos réus que justificasse qualquer majoração, cada dia-multa permanecerá em seu valor mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o réu BRENO VINICIUS SILVA DOS SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

Considerando que continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, reforçados agora pela condenação, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Porque ausente informação segura quanto ao valor do prejuízo, deixo de estabelecer valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, do CPP).

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Condeno os acusados ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea “a” da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada eventual gratuidade concedida pela vara da Execução.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA